CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : ce modèle concerne la location d'un logement meublé à une clientèle de passage, pour un séjour de quatre-vingt-dix jours consécutifs au plus, qui ne devient pas la résidence principale de l'occupant. Il relève du Code civil (louage de choses) et, pour les meublés de tourisme, du Code du tourisme. Si l'occupant vient y vivre à titre de résidence principale, il faut un bail meublé ou un bail mobilité.*

ENTRE :

[Nom et prénom du propriétaire, ou dénomination et numéro d'immatriculation s'il s'agit d'une société], demeurant [adresse], téléphone : [numéro], courriel : [adresse],

> *Option : si la location est confiée à une agence ou à un gestionnaire, indiquez sa raison sociale, son adresse, et le numéro de sa carte professionnelle.*

Ci-après « le Loueur »,

ET :

[Nom et prénom du locataire], né(e) le [date], demeurant [adresse du domicile habituel], téléphone : [numéro], courriel : [adresse],

Ci-après « le Locataire »,

Ensemble « les Parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le Loueur donne en location au Locataire, qui l'accepte, le logement meublé décrit à l'article 2, pour un séjour de vacances ou de courte durée.

Le logement est loué à titre de résidence temporaire. Le Locataire déclare avoir son domicile principal à l'adresse indiquée ci-dessus et s'interdit d'y établir sa résidence principale. Le présent contrat n'est donc pas soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mais aux articles 1709 et suivants du Code civil et, le cas échéant, aux articles L. 324-1 et suivants du Code du tourisme.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU LOGEMENT

- Adresse : [adresse complète, étage, numéro de porte]
- Type : [appartement / maison / studio]
- Surface habitable : [nombre] m² ; nombre de pièces : [nombre] ; nombre de couchages : [nombre]
- Équipements : [cuisine équipée, lave-linge, télévision, accès internet, climatisation, etc.]
- Extérieurs et annexes : [terrasse, jardin, piscine, parking, etc.]
- Situation : [distance de la plage, des commerces, des transports, etc.]

- Numéro d'enregistrement du meublé de tourisme : [numéro]
- Classement en meublé de tourisme : [non classé / classé [nombre] étoiles, le [date]]

> *Note de rédaction : un état descriptif détaillé du logement est joint au contrat. Toute offre ou contrat de location saisonnière doit être écrit et indiquer le prix demandé et un état descriptif des lieux (article L. 324-2 du Code du tourisme). Décrivez fidèlement le logement : une description trompeuse permet au Locataire d'obtenir une réduction du prix ou l'annulation du séjour.*

> *Note de rédaction : en cas de présence d'une piscine privative, précisez le dispositif de sécurité normalisé dont elle est équipée.*

ARTICLE 3 – DURÉE DU SÉJOUR

La location est consentie pour la période du [date et heure d'arrivée] au [date et heure de départ], soit [nombre] nuits.

Elle ne peut excéder quatre-vingt-dix jours consécutifs et n'est pas renouvelable par tacite reconduction. À l'issue du séjour, le Locataire libère les lieux sans qu'un congé soit nécessaire. Toute prolongation suppose l'accord écrit du Loueur et un avenant précisant le prix.

ARTICLE 4 – NOMBRE D'OCCUPANTS

Le logement est loué pour [nombre] personnes au maximum, dont [nombre] enfants. Le Locataire ne peut héberger d'autres personnes sans l'accord préalable du Loueur. Un dépassement de la capacité d'accueil peut justifier le refus d'entrée des occupants supplémentaires ou un supplément de prix, convenu par écrit.

ARTICLE 5 – PRIX ET CHARGES

Le prix total du séjour est de [montant] euros, comprenant :

- le loyer : [montant] euros ;
- les charges d'eau, d'électricité, de chauffage et d'accès à internet : [comprises / en sus selon relevé des compteurs, au tarif de [montant] euros par unité] ;
- le linge de maison : [fourni / en option pour [montant] euros] ;
- le ménage de fin de séjour : [inclus / en option pour [montant] euros / à la charge du Locataire].

La taxe de séjour, d'un montant de [montant] euros par personne majeure et par nuit, [est incluse dans le prix / est réglée en sus et reversée par le Loueur à la commune].

ARTICLE 6 – RÉSERVATION ET PAIEMENT

6.1 Versement à la réservation

La réservation devient ferme à la réception par le Loueur d'un exemplaire du présent contrat signé par le Locataire, accompagné d'un versement de [montant] euros, soit [pourcentage] % du prix total, à titre :

> *Option A (arrhes) : d'arrhes. Chacune des Parties peut alors renoncer à la location : si le Locataire renonce, il perd les arrhes ; si le Loueur renonce, il restitue au Locataire le double des arrhes.*

> *Option B (acompte) : d'acompte. Le contrat est alors définitif : le Locataire qui annule reste redevable du prix total, sous réserve de l'article 9, et le Loueur qui annule doit indemniser le Locataire de son entier préjudice.*

> *Note de rédaction : lorsque le Loueur est un professionnel et le Locataire un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat (article L. 214-1 du Code de la consommation). Choisissez l'une des deux options et supprimez l'autre.*

6.2 Solde

Le solde, soit [montant] euros, est payé [au plus tard [nombre] jours avant l'arrivée / à l'arrivée, à la remise des clés], par [virement / chèque / espèces dans la limite légale / carte bancaire].

ARTICLE 7 – DÉPÔT DE GARANTIE

Le Locataire remet au Loueur, [à l'arrivée / avec le solde], un dépôt de garantie de [montant] euros, destiné à couvrir les dégradations, pertes ou nettoyage non effectué constatés en fin de séjour.

Le dépôt est restitué au Locataire au plus tard [nombre de jours, par exemple quinze] jours après son départ, déduction faite, sur justificatifs, du coût de remise en état des lieux ou de remplacement des objets manquants ou détériorés. Si ce coût dépasse le montant du dépôt, le Locataire s'engage à régler la différence sur présentation des justificatifs.

> *Option : le dépôt peut prendre la forme d'une empreinte de carte bancaire ou d'un chèque non encaissé, restitué ou détruit en fin de séjour en l'absence de dommage.*

ARTICLE 8 – ARRIVÉE, INVENTAIRE ET DÉPART

Le Locataire arrive le [date] entre [heure] et [heure] et quitte le logement le [date] avant [heure]. En cas d'arrivée tardive, il prévient le Loueur, qui organise la remise des clés.

Un état des lieux et un inventaire du mobilier et des équipements sont établis contradictoirement à l'arrivée et au départ. À défaut d'état des lieux d'arrivée, le Locataire dispose de [nombre, par exemple vingt-quatre] heures pour signaler par écrit au Loueur toute anomalie constatée ; passé ce délai, le logement est présumé reçu en bon état et conforme à l'état descriptif.

ARTICLE 9 – ANNULATION ET INTERRUPTION DU SÉJOUR

9.1 Annulation par le Locataire

Toute annulation est notifiée par écrit. Les conséquences financières sont celles prévues à l'article 6.1 selon que la somme versée constitue des arrhes ou un acompte.

> *Option (acompte) : si le Locataire annule plus de [nombre] jours avant l'arrivée, l'acompte reste acquis au Loueur et le solde n'est pas dû ; s'il annule moins de [nombre] jours avant l'arrivée, le prix total est dû. Si le Loueur parvient à relouer le logement pour la même période, il restitue au Locataire les sommes perçues dans la limite du prix obtenu de la nouvelle location.*

> *Note de rédaction : un contrat conclu à distance avec un professionnel, portant sur un hébergement à une date ou une période déterminée, n'ouvre pas de droit de rétractation de quatorze jours au Locataire. Une assurance annulation peut lui être proposée.*

9.2 Annulation par le Loueur

Si le Loueur annule la location, il restitue immédiatement l'intégralité des sommes versées, et, en cas d'arrhes, verse le double de leur montant ; en cas d'acompte, il indemnise le Locataire du préjudice subi.

9.3 Arrivée retardée ou départ anticipé

Une arrivée retardée ou un départ anticipé du fait du Locataire ne donne lieu à aucun remboursement, sauf accord du Loueur.

9.4 Force majeure

Si un événement de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil, empêche l'exécution du séjour, les Parties sont libérées de leurs obligations et les sommes versées pour la période non effectuée sont restituées.

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU LOUEUR

Le Loueur s'engage à :

- remettre un logement propre, conforme à l'état descriptif et en état de servir à l'usage prévu ;
- garantir au Locataire la jouissance paisible du logement pendant le séjour ;
- assurer le bon fonctionnement des équipements annoncés et intervenir dans un délai raisonnable en cas de panne ;
- respecter les obligations de déclaration et d'enregistrement du meublé auprès de la commune ;
- assurer le logement en qualité de propriétaire.

ARTICLE 11 – OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s'engage à :

- occuper les lieux personnellement, paisiblement et raisonnablement, dans le respect du règlement intérieur ou de copropriété dont il a reçu un extrait ;
- ne pas sous-louer ni céder la location ;
- respecter le nombre maximal d'occupants ;
- ne pas organiser de fête ou de rassemblement sans l'accord du Loueur, et éviter toute nuisance sonore pour le voisinage ;
- signaler sans délai toute panne, tout sinistre ou toute dégradation ;
- restituer le logement dans l'état où il l'a reçu, [rangé et nettoyé / rangé, le ménage étant assuré par le Loueur] ;
- justifier, à la demande du Loueur, d'une assurance de responsabilité civile villégiature couvrant les risques locatifs pendant le séjour.

ARTICLE 12 – ANIMAUX ET TABAC

[Les animaux de compagnie sont acceptés / sont acceptés sous réserve de l'accord préalable du Loueur et d'un supplément de [montant] euros / ne sont pas acceptés.]

Il est [interdit / autorisé] de fumer à l'intérieur du logement.

ARTICLE 13 – RÉSILIATION

En cas de manquement grave du Locataire à ses obligations, notamment de dépassement important de la capacité d'accueil, de nuisances répétées ou de dégradations volontaires, et après une mise en demeure restée sans effet, le Loueur peut mettre fin au séjour. Les sommes versées restent alors acquises au Loueur, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

ARTICLE 14 – DONNÉES PERSONNELLES

Les données du Locataire sont utilisées par le Loueur pour la gestion de la réservation, la perception et la déclaration de la taxe de séjour et, lorsque la réglementation l'exige, l'établissement d'une fiche individuelle pour les voyageurs étrangers. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à ces finalités. Le Locataire dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement qu'il exerce auprès du Loueur.

ARTICLE 15 – LITIGES

Les Parties recherchent une solution amiable à tout différend. Lorsque le Loueur est un professionnel, le Locataire consommateur peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation suivant : [nom et coordonnées du médiateur]. À défaut d'accord, le litige est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 16 – ANNEXES

- État descriptif du logement ;
- Inventaire du mobilier et des équipements ;
- Extrait du règlement intérieur ou du règlement de copropriété ;
- Le cas échéant, conditions de l'assurance annulation proposée.

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires, dont un est retourné signé au Loueur avec le versement prévu à l'article 6.1.

Le Loueur [Signature]

Le Locataire [Signature précédée de la mention « Bon pour accord »]